

BIBLIOTHÈQUE JURISIA • SUPPORT PÉDAGOGIQUE ORIGINAL

Cours complet JurisIA - Droit des assurances et Code CIMA

Contenu intégral du cours tel qu'il est rédigé dans JurisIA

Édition pédagogique originale JurisIA

COURS COMPLET JURISIA - DROIT DES ASSURANCES ET CODE CIMA

FONCTION DE L'ASSURANCE

L'assurance organise la prise en charge d'un risque incertain en contrepartie d'une prime. Le contrat mutualise des risques homogènes, mais il ne transforme pas tout dommage en sinistre garanti. Il faut distinguer le risque couvert, l'événement assuré, le dommage, la garantie, l'exclusion et le montant indemnisable dans le cadre CIMA et des textes nationaux complémentaires.

PARTIE I - ENTREPRISES ET INTERMÉDIAIRES

L'entreprise d'assurance doit être autorisée, disposer d'une organisation et de ressources compatibles avec ses engagements, constituer les provisions et respecter les règles de contrôle. L'intermédiaire doit agir dans les limites de son mandat, présenter le produit avec loyauté et transmettre les informations utiles à l'assureur et au souscripteur.

La solvabilité protège les assurés. Les provisions techniques représentent les engagements futurs et les actifs doivent permettre leur couverture. Le contrôle, les obligations de reporting et les mesures de redressement ou de retrait répondent à une logique différente du règlement d'un sinistre individuel.

PARTIE II - FORMATION DU CONTRAT

La proposition, la police, les conditions générales et particulières décrivent le risque et la garantie. L'assureur doit pouvoir apprécier le risque à partir des déclarations du souscripteur. Une information fausse ou incomplète peut affecter la garantie selon la gravité, l'intention, le lien avec le sinistre et le régime applicable.

La prime, la date d'effet, la durée, le renouvellement, la résiliation et les modalités de notification doivent être identifiés. Une exclusion doit être claire, précise et portée à la connaissance de l'assuré dans les conditions requises. Une clause qui vide la garantie de sa substance doit être examinée avec attention.

PARTIE III - RISQUE ET GARANTIES

L'aggravation du risque, sa disparition, le changement d'activité ou la modification du bien peuvent imposer une déclaration et permettre une adaptation du contrat. La garantie ne doit pas être étendue à un événement étranger à la police. Les franchises, plafonds, sous-limites et règles de proportion réduisent ou encadrent l'indemnité de manière différente.

Les assurances de biens, de personnes, de responsabilité, de transport et de dommages liés à la circulation répondent à des logiques propres. L'assurance

obligatoire poursuit aussi une fonction de protection des victimes, qui peut limiter les exceptions opposables à celles-ci.

PARTIE IV - SINISTRE ET INDEMNISATION

L'assuré doit déclarer le sinistre dans le délai prévu, prendre les mesures conservatoires, transmettre les pièces et éviter d'aggraver le dommage.

L'assureur vérifie la garantie, la réalité de l'événement, la causalité, le montant et les exclusions. L'expertise doit être contradictoire lorsque le régime le prévoit; le rapport d'expert éclaire le montant sans remplacer la qualification juridique.

L'indemnité répare le dommage garanti dans les limites du contrat et du droit. Il faut déduire la franchise, respecter le plafond et éviter l'enrichissement de l'assuré. Le paiement, le refus motivé, la contestation et la proposition transactionnelle doivent être documentés.

PARTIE V - RESPONSABILITÉ ET RECOURS

La responsabilité civile suppose un fait générateur, un dommage et un lien causal. L'assureur peut prendre en charge la dette de responsabilité selon la police, tandis que la victime peut disposer d'une action directe ou d'un recours spécial lorsque le texte le prévoit. L'assureur qui indemnise peut exercer un recours subrogatoire dans les limites du paiement.

La prescription, la déchéance, la notification, la compétence et la conciliation doivent être vérifiées séparément. Une clause de déchéance ne se présume pas et son application dépend de ses conditions et du préjudice causé à l'assureur.

MÉTHODE DE DOSSIER

Lire la police avant le récit du sinistre. Construire un tableau : souscripteur, assuré, victime, risque, date d'effet, événement, déclaration, pièces, exclusion, franchise, plafond, dommage et recours. Identifier ce qui est admis, contesté et à prouver, puis vérifier la version actuelle du Code CIMA et des textes nationaux applicables.